



PUTUSAN
Nomor 510/Pid.B/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANGGA DERMAWAN RITONGA ALIAS ANGGA**
2. Tempat lahir : Rantau prapat
3. Umur/Tanggal lahir : 25/14 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika No. 39 Kel. Sioldengan Kec.
Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2025

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 September 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 510/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 24 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 24 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Dermawan Ritonga Alias Angga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angga Dermawan Ritonga Alias Angga berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-199/RP.Rap/06/2025 tanggal 12 Juni 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Angga Dermawan Ritonga Alias Angga, pada hari Selasa tanggal 29 bulan Oktober 2024 Pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira Pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang menjaga parkir di pelataran Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat ruang VIP yang berada di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Selanjutnya datang saksi Asril Akhyar Alias Tatin (saksi korban) juga hendak menjaga parkir di lokasi tersebut. Kemudian saksi Asril Akhyar Alias Tatin menegur Terdakwa dan berkata "siapa yang menyuruh kau menjaga disini", selanjutnya Terdakwa menjawab "yang menyuruh menjaga parkir disini adalah Jon". Kemudian saksi Asril Akhyar Alias Tatin pergi untuk mencari sdr Jon dan tidak berapa lama saksi Asril Akhyar Alias Tatin kembali ke lokasi parkir tersebut dan berkata kepada Terdakwa "sudah kutanyak si Jon, katanya gaada dusuruhnya kau jaga disini". Selanjutnya saksi Asril Akhyar Alias Tatin mengusir Terdakwa untuk meninggalkan areal parkir tersebut. Selanjutnya pergi meninggalkan areal parkir tersebut dan mengadu kepada saksi Jefry. Kemudian sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Jefry mendatangi saksi Asril Akhyar Alias Tatin. Selanjutnya saksi Asril Akhyar Alias Tatin langsung menjelaskan kejadian tersebut kepada saksi Jefry, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung menunjuk bagian bibir saksi Asril Akhyar Alias Tatin dari arah samping sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga bagian mulut saksi Asril Akhyar Alias Tatin mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi Jefry dan saksi Apriansyah Nasution Alias Abdi yang berada di lokasi tersebut langsung meleraikan Terdakwa dan saksi Asril Akhyar Alias Tatin, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Asril Akhyar Alias Tatin tidak terima kemudian saksi Asril Akhyar Alias Tatin membuat laporan ke Polres Labuhan Batu sambil membawa rekaman CCTV yang ada di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat sebagai barang bukti;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 saksi Chairul Saleh yang merupakan Anggota Polres Labuhan Batu bersama dengan Tim Reskrim Polres Labuhan Batu diberikan Surat Perintah Penangkapan atas nama Terdakwa Angga Dermawan Ritonga Alias Angga yang disangka telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Asril Akhyar Alias Tatin (saksi korban) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira Pukul 17.30 WIB di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Sioldengan,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Rap



Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di pelataran parkir Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat ruang VIP, setelah mendapat Surat Perintah Penangkapan, selanjutnya saksi Chairul Saleh yang merupakan Anggota Polres Labuhan Batu bersama dengan Tim Reskrim Polres Labuhan Batu melakukan pencarian tentang keberadaan Terdakwa. Selanjutnya setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa tersebut, saksi Chairul Saleh yang merupakan Anggota Polres Labuhan Batu bersama dengan Tim Reskrim Polres Labuhan Batu langsung menuju Jalan Dewi Sartika No 39, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu dan berhasil mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Asril Akhyar Alias Tatin. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445 / 13368/RM/X/RSUD/ 2024 Tanggal 31 Oktober 2024 dari RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Aidil Fadly (dokter yang memeriksa) bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap Asril Akhyar dan pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka-luka robek di bibir bagian bawah sebelah kanan panjang nol koma lima sentimeter : panjang nol koma empat sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter.
- Luka robek di lipatan bibir bagian kanan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa tumpul.

Perbuatan Terdakwa Angga Dermawan Ritonga Alias Angga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jefry, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira Pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu tepatnya dipelataran parkir Rumah Sakit Daerah Rantauprapat, saksi melihat Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Asril Akhyar Alias Tatin pada bagian bibir dari arah samping sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga bagian mulut saksi Asril Akhyar Alias Tatin mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Asril Akhyar Alias Tatin dikarenakan permasalahan menjaga parkir di lokasi tersebut, karena yang menjaga parkir di lokasi tersebut adalah saksi Asril Akhyar Alias Tatin dan bukan Terdakwa, namun Terdakwa tetap saja mengutip uang parkir di lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2025, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Labuhan Batu bersama dengan Tim Reskrim Polres Labuhan Batu di Jalan Dewi Sartika No 39, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Asril Akhyar Alias Tatin mengalami luka pada bagian mulut dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya beberapa hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Asril Akhyar Alias Tatin, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira Pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu tepatnya dipelataran parkir Rumah Sakit Daerah Rantauprapat, Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi pada bagian bibir dari arah samping sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga bagian mulut saksi mengeluarkan darah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi adalah saksi Jefry;
- Bahwa penyebab pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi dikarenakan permasalahan menjaga parkir di lokasi tersebut, karena yang menjaga parkir di lokasi tersebut adalah saksi dan bukan Terdakwa, namun Terdakwa tetap saja mengutip uang parkir di lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2025, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Labuhan Batu bersama dengan Tim Reskrim Polres Labuhan Batu di Jalan Dewi Sartika No 39, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445 / 13368/RM/X/RSUD/ 2024 Tanggal 31 Oktober 2024 dari RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Aidil Fadly (dokter yang memeriksa) bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap Asril Ahkyar dan pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka-luka robek di bibir bagian bawah sebelah kanan panjang nol koma lima sentimeter : panjang nol koma empat sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter.
- Luka robek di lipatan bibir bagian kanan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka pada bagian mulut dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya beberapa hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No. 445 /13368/RM/X/RSUD/ 2024 Tanggal 31 Oktober 2024 dari RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Aidil Fadly (dokter yang memeriksa) bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap Asril Ahkyar dan pada hasil pemeriksaan ditemukan :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Luka-luka robek di bibir bagian bawah sebelah kanan panjang nol koma lima sentimeter : panjang nol koma empat sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter.

➤ Luka robek di lipatan bibir bagian kanan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira Pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu tepatnya dipelataran parkir Rumah Sakit Daerah Rantauprapat, Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Asril Akhyar Alias Tatin pada bagian bibir dari arah samping sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga bagian mulut saksi Asril Akhyar Alias Tatin mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Asril Akhyar Alias Tatin dikarenakan permasalahan menjaga parkir di lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2025, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Labuhan Batu bersama dengan Tim Reskrim Polres Labuhan Batu di Jalan Dewi Sartika No 39, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Asril Akhyar Alias Tatin mengalami luka pada bagian mulut dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya beberapa hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira Pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu tepatnya dipelataran parkir Rumah Sakit Daerah Rantauprapat, saksi Jefry melihat langsung jika Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Asril Akhyar Alias Tatin pada bagian bibir dari arah samping sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga bagian mulut saksi Asril Akhyar Alias Tatin mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Asril Akhyar Alias Tatin dikarenakan permasalahan menjaga parkir di lokasi tersebut, karena yang menjaga parkir di lokasi tersebut adalah saksi Asril Akhyar Alias Tatin dan bukan Terdakwa, namun Terdakwa tetap saja mengutip uang parkir di lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2025, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Labuhan Batu bersama dengan Tim Reskrim Polres Labuhan Batu di Jalan Dewi Sartika No 39, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445 / 13368/RM/X/RSUD/ 2024 Tanggal 31 Oktober 2024 dari RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, yang ditandatangani oleh Dr. Muhammmad Aidil Fadly (dokter yang memeriksa) bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap Asril Ahkyar dan pada hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Luka-luka robek di bibir bagian bawah sebelah kanan panjang nol koma lima sentimeter : panjang nol koma empat sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter.
 - Luka robek di lipatan bibir bagian kanan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Asril Akhyar Alias Tatin mengalami luka pada bagian mulut dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya beberapa hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbetuk kualifikasi yaitu Penganiayaan (*mishandeling*);

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah "setiap orang yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" (*H.R. 25 Juni 1894, W. 6334 ; 11 Januari 1892, W. 6133*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa yaitu **Angga Dermawan Ritonga Alias Angga** dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada menentukan pengertian "dengan sengaja" atau "Opzet";

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "opzet" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidan, pengertian "dengan sengaja" terdapat 2 (dua) teori, yaitu Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Van Hippel dan Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank yang didukung Von Lost;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Rap



Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno (dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, halaman 171, Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan di antara kedua teori tersebut, ternyata Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud : akibat dari perbuatan Terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh Terdakwa;
2. Kesengajaan sebagai keharusan : akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan : bahwa Terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku;

Menimbang, bahwa karena unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) ialah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar, menendang; sedangkan yang dimaksud dengan luka (*letsel*) ialah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira Pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu tepatnya dipelataran parkir Rumah Sakit Daerah Rantauprapat, saksi Jefry melihat langsung jika Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Asril Akhyar Alias Tatin pada bagian bibir dari arah samping sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga bagian mulut saksi Asril Akhyar Alias Tatin mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa penyebab pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Asril Akhyar Alias Tatin dikarenakan permasalahan menjaga parkir di lokasi tersebut, karena yang menjaga parkir di lokasi tersebut adalah saksi Asril Akhyar Alias Tatin dan bukan Terdakwa, namun Terdakwa tetap saja mengutip uang parkir di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2025, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Labuhan Batu bersama dengan Tim Reskrim Polres Labuhan Batu di Jalan Dewi Sartika No 39, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445 / 13368/RM/X/RSUD/ 2024 Tanggal 31 Oktober 2024 dari RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Aidil Fadly (dokter yang memeriksa) bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap Asril Ahkyar dan pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka-luka robek di bibir bagian bawah sebelah kanan panjang nol koma lima sentimeter : panjang nol koma empat sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter.
- Luka robek di lipatan bibir bagian kanan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Asril Akhyar Alias Tatin mengalami luka pada bagian mulut dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya beberapa hari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa jelas telah menimbulkan rasa sakit sekaligus luka terhadap saksi Asril Akhyar Alias Tatin sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Asril Akhyar Alias Tatin termasuk kategori penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka kualifikasi penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi Pasal 351 (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV, oleh karena merupakan bagian dari berkas perkara, maka terhadap barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Asril Akhyar Alias Tatin terluka dan sakit;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Angga Dermawan Ritonga Alias Angga** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 3 September 2025, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

d.t.o

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Sarbarita Simanjuntak, S.H.